

RECURSO CÍVEL Nº 5009049-17.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE ATRASADOS RELATIVOS A BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CESSADO EM 01/10/2023 E A CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO EM 05/2024. IMPOSSIBILIDADE. FOI CORRETA A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR ANTE A RESISTÊNCIA DO AUTOR DURANTE O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. O NOVO BENEFÍCIO SEQUER DEVERIA TER SIDO CONCEDIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal para eventual recurso, certifique-se o trânsito em julgado e, após, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 20 de março de 2025.

5009049-17.2024.4.02.5118

510015604144 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5009049-17.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de restabelecimento do auxílio-Doença suspenso em 01/10/2023, em razão do autor não ter se submetido à reabilitação profissional.

Alega o recorrente (evento 18) que compareceu nas datas agendadas, sendo absurda a suspensão do benefício, uma vez que o INSS entendeu que era obrigado a conseguir uma matrícula de ensino fundamental em pleno mês de outubro. Destaca que continuou incapacitado, tanto que em 29/05/2024 teve concedido um novo benefício por incapacidade temporária, NB 649.892.614-0. Contudo, deixou de recebê-lo desde 01/10/2023 (DCB) até o dia anterior à concessão do novo benefício, a saber 28/05/2024.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conforme processo administrativo do evento 1, DOC12, foi homologado acordo judicial entre o autor e o INSS, para implantação de auxílio-doença a partir de **20/09/2022**, com encaminhamento ao programa de reabilitação profissional (processo nº 5011270-41.2022.4.02.5118, que tramitou perante a 5ª Vara Federal de Duque de Caxias). **Em 02/10/2023, o autor compareceu ao setor de reabilitação profissional e a servidora responsável consignou as seguintes observações:**

Processo encaminhado via ação judicial. Segurado comparece ao setor de Reabilitação profissional para realização de Avaliação sócio profissional (em anexo). O mesmo é desvinculado, última função exercida com Ajudante de pedreiro. Possui conhecimento a nível da 3ª série do ensino fundamental (em anexo) e informa não ter realizado quaisquer curso de qualificação profissional. Atividades profissionais pregressas como ajudante de hidráulica, Ajudante de construção, repositor de mercadorias e mecânico montador. Orientado quanto as normas e regulamentos do Programa, não obstante, quanto a seus direitos e deveres... Observo nítida insatisfação do segurado, quanto o que lhes é orientado e clarificado referente ao programa. Solicitado matricular-se em unidade escolar. O mesmo argumentou que é analfabeto e que "fará o que der." Cabe ressaltar que mediante sua insatisfação quanto o orientado acima (matricular-se), pega o celular, liga para sua advogada, informando tudo o que lhes clarifiquei no momento. Agendado para apresentar declaração de matrícula em instituição de ensino.

Em 10/10/2023, retornou ao INSS, quando foram consignadas as observações abaixo, pela servidora responsável, já com indicação de suspensão diante da resistência do segurado:

Página 23 de 1

Despacho (349122980)
Enviado em 10/10/2023 14:42
Unidade: 17022110 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DIGITAL DUQUE DE CAXIAS
586456819 - F2 Reabilitação Profissional - Melhoria da Escolaridade (Subtarefa)

Segurado comparece no dia agendado. Foi-lhes solicitado, apresentar declaração de matrícula em unidade escolar. O mesmo apresenta, declaração de conclusão de escolaridade (3ª série), documento este que já havia me apresentado em entrevista de avaliação sócio profissional. Questiono o porque não buscou matricular-se, verbalizou que esta técnica pediu tal documentação apresentada, como descrito acima, o que não é verdade. O orientado e o clarifico quanto a tal comportamento em recusar-se, em cumprir o que lhe é proposto dentro das normas e regulamentos do programa. O mesmo pega o celular na minha frente e como da primeira vez, em entrevista de avaliação sócio profissional, liga para sua advogada para queixar-se do que está sendo acordado. Mediante o comportamento resistente do segurado, segundo regulamento do Programa de Reabilitação Profissional, solicito, suspensão do benefício e posterior cessação por recusa, a não cumprimento do programa.

Assim, o Juízo de origem corretamente entendeu que houve clara resistência ao procedimento de reabilitação profissional, daí ser impossível o restabelecimento do benefício.

Veja-se que no site da autarquia consta: *'O êxito do processo de reabilitação é altamente influenciado por variáveis que não estão sob controle da Autarquia, por exemplo, tipo de limitação existente, a motivação, as condições sociais, o histórico profissional. Também existem questões legislativas, de mercado e influenciadas por diversas políticas públicas'*.

O autor não teve interesse em se matricular para melhorar a escolaridade e ainda sustenta na petição inicial que o INSS não poderia fazer tal exigência, pois agora tem 45 anos, o que não se coaduna com a realidade, haja vista que diversos adultos se matriculam nos programas de EJA (Educação de Jovens e Adultos). Assim, o autor deveri ter providenciado sua matrícula no fim do ano, para que já tivesse resolvido a questão no começo do ano letivo, já que, *ao comparecer no dia 10/10/2023, a perita designou seu retorno dia 05/03/2024*", ou seja, após o começo do ano letivo.

Portanto, não procede o pedido de pagamento dos atrasados relativos a este benefício NB 644.396.341-9, cuja cessação em 01/10/2023 foi correta, até 29/05/2024, quando obteve novo benefício, NB 649.892.614-0, que aliás, sequer deveria ter sido concedido, ante os problemas acima mencionados, relativos à reabilitação. Não consta no sistema PREVJUD perícia administrativa relativa a tal benefício, o qual foi cessado em 22/11/2024.

DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIOS

DATA DO DOSSIÊ: 07/03/2025 16:07:08

CONSTA no Sistema Único de Benefícios, a concessão do(s) seguinte(s) benefício(s) que possuam como titular o CPF nº 086.131.317-86 pertencente a ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA:

Número do Benefício	Situação	Espécie	Último Pgto.	Início	Cessação
649.892.614-0	CESSADO	AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.935,30	27/05/2024	22/11/2024
644.396.341-9	CESSADO	AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.830,32	20/09/2022	01/10/2023
717.671.282-5	INDEFERIDO	AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO			
640.730.958-5	INDEFERIDO	AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO			

*Último Pgto: Refere-se ao valor atualizado da renda mensal inicial, reajustado pelos índices de correção monetária. Se a espécie for Pensão Alimentícia, o valor deverá ser consultado no histórico de créditos.

Por fim, cumpre destacar que o autor ajuizou novo processo, 5000784-89.2025.4.02.5118, que está tramitando na 5ª VF de Duque de Caxias, eis que entrou com novo requerimento administrativo, NB 717.671.282-5, DER 25/11/2024, estando no aguardo de realização de perícia designada para 26/05/2025.

Por conseguinte, merece ser mantida a sentença.

Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este fim.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, suspenso pela gratuidade de justiça.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO.** Intimem-se. Transcorrido o prazo legal para eventual recurso, certifique-se o trânsito em julgado e, após, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.